

1. 업무개요

P환경본부(□□□□□□처 □□□□□부, 이하 “□□□□□부”라 함)는 Q지자체에서 발생하는 폐기물(생활, 사업장폐기물)을 안정적 처리와 지역의 환경보전 및 주민 생활 환경을 개선하고자 “Q지자체 폐기물 매립시설 =단계 증설 사업”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

그리고, □□□□□부에서는 수요처(Q지자체) 요청으로 매립장 상부 차수매트 설치 등 추가공사로 인한 공사기간을 연장하였고 공사기간 연장에 따른 간접비를 설계 변경하여 증액하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정) 같은 법 시행령 제75조(그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면, 계약상대자의 통제범위를 벗어난 사유의 발생으로 계약기간을 연장하는 경우에는 그 변경된 내용에 따른 비용을 초과하지 아니하는 범위에서 계약금액을 조정하여야 하고 공사기간 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위에서 조정한다고 규정하고 있다.

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장(입찰 및 계약 집행기준) 제8절(실비 산정) “2-나”에 따르면, 공사 이행기간의 변경사유가 발생하면 계약상대자

는 그 예상되는 기간 동안 현장유지·관리에 소요되는 인력투입계획을 발주기관에 제출해야 하며, 계약담당자는 공사의 규모·내용·기간 등을 고려하여 계약상대와 협의하여 간접노무비의 노무량을 정해야 한다고 규정하고 있으며, 제9장(계약 일반조건) 제8절“2-라”에 따르면 계약기간을 연장한 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 계약금액을 조정한다고 규정하고 있다.

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제2장(예정가격 작성요령) 제5절(원가계산에 따른 예정가격 결정) 제3관(공사 원가계산)에 따르면, 공사원가계산서 비목에 직접공사비(직접재료비, 직접노무비, 직접경비)뿐만 아니라 간접공사비를 포함한다고 규정하고 있다.

따라서, 추가공사 및 추가공사로 인한 공사기간 연장이 포함된 설계변경의 경우 그 연장된 공사기간에 대한 간접비는 설계변경으로 증액된 공사금액에 증가된 간접비가 포함되어 있어 공사기간 연장에 대한 간접비를 설계변경에 반영하여서는 아니 된다.

다만, 공사기간 연장 사유가 필연적으로 발생 할 수 밖에 없는 간접비(공사와는 직접적으로 관련이 없는 민원, 절차 지연 등)가 포함 될 경우에는 이를 구분하여 추가 간접비를 설계변경에 반영 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□부에서는 ==. =. =. “Q지자체 폐기물 매립시설 증설사업 시설공사

공사기간 연장 검토 보고”에서 Q지자체 요청사항으로서 계약상대자의 책임없는 사유에 해당하는 추가공사(=단계 매립장 차수매트 등) 수행에 필요한 공사기간을 =일 연장하는 것으로 보고하였고, ==. =. =.에 공사기간 =일을 연장하여 계약 체결하였다.

또한, ㉠부에서는 ==. =. =. “Q지자체 폐기물 매립시설 =단계 증설사업 설계변경 검토결과 보고”에서 공기연장 사유인 추가공사에 대하여 계약금액을 증액하고 공기연장에 따른 간접비 =====원을 증액하는 것으로 설계변경을 보고하였고, 이를 근거로 ==. =. =. 계약금액을 증액하여 변경 계약을 체결하였다.

하지만, 공기연장에 따른 간접비는 설계변경으로 인한 공사량 증가 자체가 추가적인 공사기간이 필요한 경우로 공기연장에 따른 실비보상 원칙의 근본 취지는 공기지연을 전제로 지연된 기간에 비효율적으로 인원 운영에 따른 손실비용을 보전해주는 것으로 공기지연과 관계없이 공사량 증가로 공사기간이 필요하여 연장한 경우에는 공사비 증액에 따른 간접비는 증액된 금액에 반영되어 있다.

따라서, ㉠부에서는 공사기간 연장에 따른 간접비를 설계변경 할 경우에는 추가공사(물량증가)에 따라 발생한 연장 기간 인지 여부와 연장 기간에 반드시 필요한 간접노무량 또는 추가로 지급하여야 할 경비인지 여부와 산출된 간접비 합계에 대한 승률비용⁶⁾의 적정 여부를 검토하여야 하나, 이를 검토하지 않고 설계 변경하여 공사비 =====원을 과다하게 지급되는 결과를 초래하였다.

6) 승률비용: 재료비, 노무비, 경비에 일정한 비율로 적용되는 비용, 당초 계약한 비율로 설계변경, 정산 등에 사용되는 비율을 의미, 일반관리비, 이윤, 각종 보험료 산업안전관리비 등이 해당함

4. 관련자(부서) 의견

의견없음

5. 조치할 사항

① ■■■■■이사(⊙⊙⊙⊙처장)는 추가공사에 대한 설계변경으로 공사기간이 연장되었음에도 공사기간 연장에 따른 간접비를 부적정하게 설계변경 한 P환경 본부 □□□□□□처 □□□□□□부 ■급 □□□(현, ▣▣▣▣본부 ○○○○○○○○처 ▣▣▣▣부)에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② P환경본부장(□□□□□□처장)은 공사기간 연장에 따른 간접비를 부적정하게 설계변경되어 과다하게 지급된 공사비 =====원을 회수하시기 바랍니다.

【시정(회수)】